

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 30/2532 พนักงานอัยการ จังหวัด ระยอง
นาย ยงยุทธ กำลัง พืช กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, มาตรา 65

การที่จำเลยทั้งสองร่วมกันแบ่งบรรจุเฮโรइनจากหลอดใหญ่ใส่หลอดกาแฟที่ตัดเป็นท่อนสั้นๆ เป็นการผลิตเฮโรइनตามความหมายของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 จึงมีความผิดฐานร่วมกันผลิตเฮโรइन.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2529 เวลาใกล้ค่ำหลังเที่ยง จำเลยทั้งสองร่วมกันผลิตเฮโรइन โดยร่วมกันนำเฮโรइनจำนวน 1 หลอดพลาสติกใหม่มาทำการแบ่งบรรจุใส่หลอดกาแฟขนาด 1 นิ้ว จำนวน 12 หลอดรวมน้ำหนักเฮโรอินทั้งหมดหนัก 0.20 กรัม โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และจำเลยทั้งสองร่วมกันมีเฮโรอินอันเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงในประเภท 1 จำนวน 1 หลอดพลาสติกดีใหญ่ และ 12 หลอดกาแฟขนาด 1 นิ้ว รวมน้ำหนักเฮโรอินทั้งหมดหนัก 0.20 กรัม ที่จำเลยทั้งสองร่วมกันผลิตดังกล่าวไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 65, 67, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 83 วรรคกลาง และนับโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่อจากโทษของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1047/2529 ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง แต่ปฏิเสธในข้อหาร่วมกันผลิตเฮโรอีน และรับว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่1047/2529 ของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 65, 67, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 4 เรียงกระทงลงโทษในข้อหาร่วมกันผลิตเฮโรอีน จำคุกตลอดชีวิต ลงโทษในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 2 ปี แต่ศาลได้ลงโทษจำเลยทั้งสองกระทงแรกจำคุกตลอดชีวิตแล้ว จึงไม่อาจนำโทษกระทงหลังรวมเข้ากับโทษกระทงแรกได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ในข้อหาร่วมกันผลิตเฮโรอีนจำเลยทั้งสองให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 53 คงจำคุกคนละ 25 ปี รัชของกลาง และให้นับโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่1047/2529 หมายเลขแดงที่ 957/2529 ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานผลิตเฮโรอีนซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ส่วนโทษคงเดิม นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้เป็นยุติว่า ตามวัน เวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยทั้งสองร่วมกันมีเฮโรอีนของกลางไว้ใน ความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองใน ชั้นนี้ว่า จำเลยทั้งสองได้กระทำความผิดฐานร่วมกันผลิตเฮโรอีนตามฟ้องหรือไม่ข้อนี้โจทก์ มีร้อยตำรวจเอกกมล บัณฑิติри และนายดาบตำรวจยงยศ ศิริคำ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ จับกุมจำเลยทั้งสองมาเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า ก่อนจับกุมเห็นจำเลยทั้งสอง กำลังแบ่งเฮโรอีนจากหลอดพลาสติกใส่ในหลอดกาแฟท่อนสั้น ๆ ยาวประมาณ 1 นิ้ว จำเลยทั้งสองนำสิบบ้างเจ็ดสิบบ้างขณะที่จำเลยทั้งสองกำลังแบ่งเฮโรอีนจากหลอดใหญ่ บรรจุในหลอดกาแฟ ท่อนสั้น ๆ ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ปรากฏว่าของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดได้ในขณะที่จับกุมจำเลยทั้งสองนั้นมีเฮโรอีนบรรจุในหลอดกาแฟ ประมาณ 1 ใน 5 ของหลอด บรรจุในหลอดกาแฟท่อนสั้น ๆ ยาวประมาณ 1 นิ้ว จำนวน 12 หลอด หลอดกาแฟเปล่า 5 หลอด กรรไกร 1 อัน เทียนไข 1 เล่มและไม้ ชีดไฟ 1 ก้อน ในชั้นจับกุมและในชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสองได้ให้การรับสารภาพใน ข้อหาผลิตเฮโรอีน ตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมายจ.1 และตามคำให้การชั้น สอบสวนของจำเลยทั้งสองเอกสารหมาย จ.2 และจ.3 ตามลำดับ และรับสารภาพ ด้วยว่า จำเลยทั้งสองได้แบ่งบรรจุเฮโรอีนจากหลอดใหญ่ใส่ในหลอดเล็กเพื่อนำออก จำหน่าย ตามคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองปรากฏว่า ร้อยตำรวจโทวุฒิ พงษ์พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นผู้จับกุมจำเลยทั้งสองด้วยได้สอบสวนจำเลยทั้งสองใน วันจับกุมนั่นเองเพียงครั้งเดียว โดยแจ้งข้อหาแก่จำเลยทั้งสองในขณะเดียวกันว่า ร่วมกับพวกผลิตและมียาเสพติดให้โทษเฮโรอีนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ข้อพิรุธว่าพนักงานสอบสวนจะพิมพ์ข้อหาเพิ่มเติมอีกในภายหลังก็ไม่มี ที่จำเลยทั้งสองนำสิบบ้างเจ็ดสิบบ้างว่าพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อหาฐานร่วมกันผลิตเฮโรอีนเพิ่มเติม แก่จำเลยทั้งสองนั้น จึงเป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอย ไม่อาจหักล้างคำให้การชั้นสอบสวน ตามเอกสารหมาย จ.2และ จ.3 ได้ เชื่อว่าจำเลยทั้งสองได้ให้การรับสารภาพในชั้น

สอบสวนในข้อหาร่วมกับพวกผลิตและมียาเสพติดให้โทษเฮโรอีนไว้ในครอบครอง โดยมีได้รับอนุญาต ตามที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาดังกล่าวให้จำเลยทั้งสองทราบแล้วในขณะเดียวกัน และที่จำเลยทั้งสองนำสืบว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันแบ่งเฮโรอีนจากหลอดใหญ่ใส่หลอดเล็ก เพื่อความสะดวกในการเสพและนำติดตัวแม่หากจะฟังตามที่จำเลยทั้งสองนำสืบก็ถือได้ว่าการที่จำเลยทั้งสองร่วมกันแบ่งบรรจุเฮโรอีนจากหลอดใหญ่ใส่หลอดกาแฟที่ตัดเป็นท่อนสั้น ๆ นั้นเป็นการผลิตเฮโรอีนตามความหมายของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ซึ่งให้นิยามคำว่า "ผลิต" หมายความว่า เพาะ ปลูก ทำ ผสม ปรุง แปรสภาพเปลี่ยนแปลง สักระยะทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึงการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุด้วย ดังนั้น ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นความผิดฐานร่วมกันผลิตเฮโรอีนจึงฟังไม่ขึ้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานร่วมกันผลิตเฮโรอีนซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 นั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษฐานร่วมกันผลิตเฮโรอีนตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 65 โดยมีได้ระบุนวรณ์นั้น ศาลฎีกาเห็นควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 65 วรรคแรก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ